

1999年（平成11年）12月17日 制定
2006年（平成18年）6月23日 一部改正（正副会長会承認）
2009年（平成21年）6月26日 一部改正（正副会長会承認）
2012年（平成24年）3月8日 一部改正（正副会長会承認）
2013年（平成25年）2月22日 一部改正（正副会長会承認）
2015年（平成27年）3月18日 一部改正（正副会長会承認）
2022年（令和4年）10月26日 一部改正（正副会長会承認）

日本弁護士連合会

新規登録弁護士研修ガイドライン

このガイドラインは、弁護士登録1年目の新規登録弁護士に対する研修（以下「新規研修」という。）について、研修内容の指針を定めるものである。

新規登録弁護士が、これから責任ある立場の法曹実務家として独り立ちして行くに当たり、登録当初に最低限習得しておくべき項目についての研修内容の指針を定めるものであって、それ以上に過度に画一的な制度運用を定めるものではない。

したがって、各弁護士会が、このガイドラインを指針として新規研修を実施するに当たっては、それぞれの弁護士会の実情に応じて柔軟かつ自主的な運用がなされるべきであり、そのような運用を通じて、新規研修の今後一層の発展が図られるべきである。

1 目的

新規研修は、弁護士登録1年目の新規登録弁護士に対し、弁護士自治、会務活動等を中心とした弁護士制度に関する研修並びに実務研修を含めた民事及び刑事双方に関する研修を組織的に行うことにより、弁護士としての使命を自覚させ、かつ、実務家としての弁護士が最低限必要とする基本的な知識及び能力を具備さ

せることを目的として実施するものである。

2 期間

新規研修の期間は、弁護士登録の日（以下「登録日」という。）から１年間とする。ただし、新規登録弁護士のうち、当該弁護士の所属する弁護士会において登録日から１年以内に新規研修の全部又は一部が実施されないため期間内に研修を受講できない者については、登録日の属する年度（毎年４月１日から始まり翌年３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）の翌年度終了までとすることができる。

3 弁護士会における義務化

- （１） 各弁護士会において、会則等に新規登録弁護士に対する「研修受講義務」及び新規登録弁護士を雇用する弁護士に対する「研修協力義務」を定めることが望ましい。
- （２） 義務化の程度
 - ① 必修項目については研修の受講を義務化することが望ましい。義務違反者に対して研修受講義務の履行を勧告する制度を設け、正当な理由なく勧告に従わない場合については、懲戒の手續に付することができる制度とすることが考えられる。
 - ② 実務項目については努力義務とする。

4 研修内容

- （１） 集合研修

【必修項目】

- ・ 必修項目は、弁護士として登録の当初に体得しておくべき知識のうち、最重要なものとして、次の７項目を指定する。
 - a 弁護士としての心構え（弁護士法第１条）
 - b 弁護士自治

- c 弁護士倫理
 - d 弁護士報酬
 - e 日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）、弁護士会及び弁護士会連合会の会務活動
 - f 国際人権規約、ジェンダー、子どもの権利等の人権一般
 - g 現代社会における法曹の役割
- ・ 以上の7項目のうち、a、b、e、f及びgについては、日弁連からインターネットを利用したeラーニング方式による研修講座（以下「eラーニング研修」という。）を提供する。日弁連から提供されたeラーニング研修を利用する場合の具体的実施方法は、各弁護士会の実情に応じ、eラーニング研修を各弁護士会において放映する方法や、新規登録弁護士各人に告知（弁護士会において研修受講義務が課されている場合にはその旨を含む。）した上で各自の受講に委ねる方法等適宜の方法で構わない。各自の受講に委ねる方法による場合、レポート提出等による受講管理等が考えられる。ただし、各弁護士会又は各弁護士会連合会において、必修項目について日弁連から提供されたeラーニング研修と同等以上の内容を有する講義方式、グループ討論方式又は事例研究方式の研修を実施した場合には、日弁連から提供されたeラーニング研修を利用する必要はない。
 - ・ c及びdについては、各弁護士会又は各弁護士会連合会において、倫理研修規則第2条第1項所定の倫理研修を実施することで足りる。ただし、可能な限り新規登録弁護士向けに特化した、事例研究を中心とするディスカッション方式の研修とし、また、弁護士職務基本規程の解説にとどまらず、次の項目にも及ぶ内容であることが望ましい。
 - ① 綱紀、懲戒及び紛議調停についての概括的説明
 - ② 依頼者との関係（預り金の保管方法、事件処理の報告の方法等）
 - ③ 国選弁護事件の心得
 - ・ 各弁護士会において、上記7項目に加え、必修項目を拡大することを妨げない。

【実務項目】

（重点実務項目）

- ・ 次の5項目については、実務項目とするが、特に弁護士として登録の当初に体得しておくべき実務知識であることに鑑み、重点実務項目と位置づける。
 - a 相談・交渉技術

- b 捜査・公判弁護技術
 - c 家事（親族・相続）事件
 - d 少年事件
 - e 日本司法支援センターの民事法律扶助制度
- ・ 重点実務項目については、当連合会からeラーニング研修を提供する。ただし、その利用については必修項目の場合に準じるものとし、各弁護士会又は各弁護士会連合会において、上記5項目について別途集合研修を実施することを妨げない。

（実務項目）

- ・ 実務項目は、弁護士として体得しておくべき実務知識として、研鑽を積んでおくことが望ましいテーマにつき、各弁護士会において講義方式、討論方式、事例研究方式、研修者相互の経験交流等の方式（委員会活動内を含む。）により行う。必ずしも各弁護士会による独自の研修を実施する必要はなく、次に掲げる項目の中から当該年度において日弁連が提供する研修（eラーニング研修、ライブ実務研修等）を実務項目として指定する方法によっても良い。
- a 保全・執行事件
 - b 倒産事件
 - c 交通事故事件
 - d 労働事件
 - e 消費者事件
 - f 不動産関係事件

なお、上記以外の実務知識についても、弁護士に対する業務拡大又は専門化の要請に応えるため、新規研修以外の継続研修として当連合会が提供する研修又は各弁護士会による研修によって研鑽を積むことは大いに推奨される。

（２） 個別研修

- ・ 指導担当弁護士により個別に行う。新規登録弁護士と同じ事務所に所属する弁護士を指導担当弁護士とするか、所属事務所とは別に指導担当弁護士を定めるか、さらには弁護士会の委員会が指導担当弁護士としての役割を担うかについては、各弁護士会の実情に応じて選定するものとする。
- ・ 研修期間中において既に新規登録弁護士が次の必修項目に係る事件又は相談を単独で受任している場合は、当該弁護士会においては、新規登録弁護士の申請により、新規登録弁護士が単独で受任した必修項目については研修修了と認定することができる（以下「みなし個別研修」という。）。この場合

においては、新規登録弁護士に必修項目担当報告書の提出を求めることができる。

- ・ 研修に適した事件が不足している等、各弁護士会の実情に照らしてやむを得ない場合には、適切な代替研修の受講をもって研修修了と認定することができる。

【必修項目】

a 一般法律相談 1 回以上

- ・ 指導担当弁護士は、例えば、法律相談名簿の順に 5 年以上の弁護士経験を持つ者を割り当てること等が考えられる。
- ・ 弁護士会の行う法律相談について、初年度から新規登録弁護士に法律相談を担当させている弁護士会においても、少なくとも初回は指導担当弁護士とともに相談に当たらせる（この場合は「みなし個別研修」とはならない。）。
- ・ 事件受任は、本来の法律相談の担当者である指導担当弁護士が受任することを原則とする。

b 被疑者弁護及び被告人弁護 各 1 件以上

- ・ 研修の対象となる事件は、被疑者及び被告人国選弁護事件又は当番弁護事件のほか、私選弁護事件のうち被疑者及び被告人との接見、身柄解放へ向けた諸手続、開示記録の検討、立証資料の収集、証人尋問及び被告人質問、弁論要旨等各種書面の起案等、新規登録弁護士が自ら実質的に弁護活動を行う被疑者弁護及び被告人弁護事件を含むものとする。
受任している被疑者国選弁護事件が被告人国選弁護事件に移行した場合は、被疑者弁護及び被告人弁護について各 1 件を受任したものと扱う。
- ・ 指導担当弁護士との共同受任を目指す、当面は、新規登録弁護士の単独受任を指導担当弁護士がサポートする体制とする。ただし、指導担当弁護士に代えて各弁護士会の刑事弁護委員会等がサポートする体制をとることも可とする。
- ・ 指導担当弁護士は、例えば、当番名簿の順に 5 年以上の弁護士経験を持つ者を割り当てること等が考えられる。
- ・ 新規登録弁護士が研修とは別に被疑者及び被告人国選弁護を受任し、又は当番弁護士登録をすることは妨げないが、単独での被疑者又は被告人国選弁護の受任又は当番日の振り分けは、1 件以上の研修（指導担当弁護士のサポートのついたもの）修了後とする。

- ・ 各弁護士会においては、日本司法支援センター地方事務所との協議により、新規登録弁護士の被告人国選受任に支障のないよう留意されたい。

【実務項目】

- ・ 以下の事件等のうちから1件を受任することが望ましい。
 - a 家事事件
 - b 保全・執行事件
 - c 倒産事件
 - d 交通事故事件
 - e 労働事件
 - f 消費者事件
 - g 不動産関係事件
- ・ 指導担当弁護士との共同受任が望ましい。
- ・ 新規登録弁護士が報酬を受領するかどうかは、各弁護士会の実情に応じた取扱いとする。

(3) 会務研修

(委員会活動)

- ・ 1つ以上の委員会に所属することを必修とする。
- ・ 年度途中の登録であることと委員の任期の関係を考慮し、登録初年度中は研修期間中の委員又は正規の委員として参加するものとする。
- ・ 登録初年度終了後も、弁護士登録後1年を経過するまでの間は1つ以上の委員会に正規の委員として参加することが望ましい。
- ・ 各委員会の副委員長が指導担当弁護士となり、単なる列席にとどまらない積極的な参加の措置を講ずるものとする。ただし、既に新規登録弁護士が登録初年度から委員会に所属し、積極的に活動している弁護士会においては、格別に指導担当弁護士を置くことを要しない。
- ・ 委員会に参加してから6か月経過後に、新規登録弁護士に報告書の提出を求めるものとする。
- ・ 登録初年度終了時に、弁護士会連合会単位で研修者相互の経験交流会を開くことが望ましい。

(公式行事活動)

- ・ 弁護士会の定時総会へ出席することが望ましい。
- ・ 日弁連の総会、人権擁護大会、司法シンポジウム、弁護士業務改革シンポジウム若しくは国選弁護シンポジウム又は弁護士会連合会の大会のいずれ

れか1つへの参加に努めるものとする。

5 実施主体

(1) 各研修の実施主体

- ・ 集合研修の実施主体は、必修項目及び実務項目のいずれも、各弁護士会とする。ただし、近隣の複数弁護士会と合同で実施すること又は弁護士会連合会が実施することを妨げない。
- ・ 個別研修及び会務研修の実施主体は、各弁護士会とする。ただし、個別研修の実務項目については、可能な限り弁護士会連合会内の他の弁護士会からの参加も受け入れることが望ましい。

(2) 運営管理の主体

- ・ 運営管理の主体は、新規研修を運営する日弁連総合研修センターとし、研修内容の策定、集合研修で利用できるeラーニング研修の作成等を行う。

各弁護士会の研修センターは、新規研修の実施、新規登録弁護士の研修参加及び受講の有無の管理等を行う。

6 実施・履修方法

新規研修の集合研修、個別研修及び会務研修の実施・履修方法は、各弁護士会の弁護士会館等一定の会場での講義形式等の研修（DVD等の電子的記録媒体を用いる方式での研修を含む。）、eラーニング研修、動画配信サービス等ICTシステム（「ICT」とは「Information and Communication Technology」の略称で、「情報通信技術」と訳される。）を利用したオンデマンド研修又はウェブ会議システム等ICTシステムを利用したライブ研修が考えられる。ただし、ICTシステムの利用により、各研修の目的及び趣旨が損なわれないよう留意する必要がある。例えば、参加している者が本人であることが把握できるよう登録番号・氏名をアカウントに用いること等による受講管理が考えられる。

ディスカッション方式の研修について、ICTシステムを利用したライブ研修の方法で実施・履修する場合、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を用いることが望ましい。

附則（２０２２年（令和４年）１０月２６日改正）

このガイドライン（改正）は、２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。